

1500892-53.2022.8.26.0068

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... Uma delas era produto de furto e a outra, alugada, guarnecida de rastreador. Em diligência no ponto onde localizado o veículo os policiais encontraram os dois denunciados, usando os mesmos capacetes do dia do roubo. Além disso, ao visualizar as imagens, o réu Carlos Muller admitiu ter praticado o roubo, junto com o réu João. No imóvel onde os réus estavam ainda foi encontrada a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500892-53.2022.8.26.0068 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500892-53.2022.8.26.0068

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Réu:

CARLOS MULLER DOS SANTOS ROSA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

JOÃO CARLOS ALVES MONTEIRO e CARLOS MULLER DOS SANTOS ROSA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nos artigos 157, § 2º, inciso II do Código Penal, porque no dia 18 de abril de 2022, por volta das 12h05, na Alameda Amazonas, 262, Alphaville Industrial, nesta cidade e comarca, em concurso de agentes e mediante grave ameaça consistente em simulação do emprego de arma de fogo, subtraíram um relógio marca Rolex, modelo Sub Marine pertencente à vítima João Francisco Silveira Borges da Costa.

Foram juntados auto de reconhecimento de pessoa na fl. 28 e auto de avaliação nas fls. 58/59.

A denúncia foi recebida em 18 de maio de 2022 e na ocasião foi decretada a prisão preventiva dos réus (fls. 60/61).

Os réus foram citados e foi(ram) apresentada(s) a(s) defesa(s) preliminar(es) (fls.94/96 e 101/107). Ela(s) fo(ram) rejeitada(s) e designou-se audiência de instrução (fls. 114/115). Durante a instrução foram ouvidas testemunha(s) e vítima(s), e, ainda, os réus foram interrogados (fls.143/144 e 150/153).

As partes apresentaram alegações finais oralmente (fls.152/153) e por escrito (fls.159/160).

É o relatório. Decido.

Os réus JOÃO CARLOS ALVES MONTEIRO e CARLOS MULLER DOS SANTOS ROSA foram denunciados pela Promotoria de Justiça por roubo qualificado pelo concurso de pessoas porque em 18 de abril de 2022, por volta das 12h5, na Alameda Amazonas, 262, Alphaville Industrial, nesta cidade e comarca, em concurso de agentes e mediante grave ameaça consistente em simulação do emprego de arma de fogo,

subtraíram um relógio marca Rolex, modelo Sub Marine pertencente à vítima João Francisco Silveira Borges da Costa.

De acordo com a denúncia, a vítima estacionou seu carro no local dos fatos, os réus, conduzindo duas motocicletas, cercaram-na e fazendo menção de estarem armados exigiram o relógio dela, depois fugiram. Ainda segundo a denúncia, o crime foi registrado por câmeras de monitoramento e as motocicletas identificadas. Uma delas era produto de furto e a outra, alugada, guarnecida de rastreador. Em diligência no ponto onde localizado o veículo os policiais encontraram os dois denunciados, usando os mesmos capacetes do dia do roubo. Além disso, ao visualizar as imagens, o réu Carlos Muller admitiu ter praticado o roubo, junto com o réu João. No imóvel onde os réus estavam ainda foi encontrada a segunda motocicleta, mais dois relógios marca Rolex, e R\$6.500,00, mesmo valor pelo qual o relógio da vítima teria sido vendido.

Concluída a instrução processual, compreendo que o Ministério Público se desincumbiu do ônus que lhe cabia. A prova produzida em juízo, como determina o artigo 155 do Código de Processo Penal, para além de qualquer dúvida razoável, demonstra a materialidade e a autoria do crime por parte dos réus.

O réu Carlos Muller confessou a prática do crime em juízo. Disse que estava procurando trabalho nesta comarca quando se deparou com a vítima. Alex o acompanhava, não o correu João Carlos, que "não tem nada a ver". Acabou caindo na tentação ao ver a vítima no carro. Alex propôs o roubo do relógio dela e assim o fizeram. Não usaram arma de fogo, mas fingiram estar armados.

O réu João Carlos, em linha com o interrogatório acima, negou a prática do crime. Afirmou que encontrou o correu Carlos Muller. Almoçaram juntos e depois disso subiu na garupa da motocicleta dela. Foram abordados pela polícia logo em seguida. Acredita que foi confundido com o outro assaltante que abordou a vítima com o correu Carlos Muller.

A confissão do réu Carlos Muller está em consonância com as demais provas coligidas aos autos; a negativa do correu João Carlos, por seu turno, está isolada em meio a essas provas.

Foi juntado na fl. 28 o auto de reconhecimento pessoal, realizado na fase policial, elemento de informação que pode ser aproveitado porque realizado nos moldes do artigo 226 do Código de Processo Penal, os dois réus foram reconhecidos na presença de outro agente. Melhor seria se ao menos outros dois homens não suspeitos tivessem participado da diligência, mas a meu ver o ato é válido, ainda que com a presença de apenas um, pois o dispositivo legal não desce a minúcias.

Na fase policial a vítima relatou que na data do fato estacionou seu carro numa loja de plantas. Ao desembarcar, foi abordado pelos dois réus, cada qual numa motocicleta. Eles anunciaram o assalto, João Carlos fazia menção de estar armado e fez ameaças de morte, o depoente então mostrou a carteira e celular, mas o outro réu exigiu que entregasse o relógio, ao que obedeceu. O relógio em questão era da marca Rolex e valia sessenta e cinco mil reais. Um funcionário da loja depois disse ao depoente que reconhecia a marca de uma locadora numa das motocicletas.

A vítima também foi ouvida em juízo e confirmou os fatos acima. Salientou que foi ameaçado fortemente quando da abordagem, tendo ouvido que deveria entregar rapidamente o relógio senão morreria: "vou matar, vou matar". Realizado novamente o reconhecimento pessoal, ela reconheceu com precisão os dois réus, na forma da lei processual penal.

Também em juízo, as testemunhas Rogério e Flávio declararam que são policiais civis e basicamente repetiram o que constou do relatório de fls. 5/20. A região é servida de câmeras e a associação local forneceu as imagens, nas quais os depoentes visualizaram os suspeitos e identificaram as duas motocicletas nas quais eles trafegavam. Uma das motocicletas pertencia a um homem chamado Odilon, ele foi chamado a prestar esclarecimentos e disse que a motocicleta havia sido furtada, cerca de um mês antes do roubo, mas não registrara ocorrência. O segundo veículo usado no roubo pertencia à locadora Mottu, na empresa apuraram que ela estava alugada a um homem chamado José Celso, que era guarnecida de rastreador e o equipamento apontava que na data e horário do roubo ela estava no local do crime. O rastreador também apontava a localização em tempo real do veículo, que no momento

estava em Taboão da Serra. Os depoentes foram até lá bem em tempo de ver os dois réus se preparando para sair com a motocicleta, inclusive usando os mesmos capacetes que apareciam nas imagens do roubo. A casa era de Carlos, ele disse que a motocicleta fora alugada para seu uso pelo tio João Celso. Também estava no local a outra motocicleta usada no roubo, que antes havia sido furtada de Odilon. Esse veículo o réu disse que estava apenas guardando para um amigo. Depois de ver as imagens do roubo ele admitiu que o executou juntamente com o réu João, disse que vendera o relógio e o dinheiro estava dentro da casa, num móvel de seu quarto. Os depoentes diligenciaram dentro da casa e de fato acharam o dinheiro, além de outros relógios, dois deles da marca Rolex. João negou ter participado no crime. Tudo foi recolhido e os dois réus levados à delegacia, onde a vítima os reconheceu.

Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 157 do Código Penal tem pena-base de 4 a 10 anos de reclusão, e multa.

Na primeira fase de aplicação da pena, entendo que deve ser levado em conta a visível premeditação do crime, que se traduz em culpabilidade mais intensa. A vítima disse que seu relógio era o alvo preferencial dos réus, tanto que eles rejeitaram a carteira e o celular dela. Isso se coaduna com o achado de relógios diversos na casa do réu Carlos, inclusive dois da marca Rolex, como relatado pelos policiais. Houve preparo prévio para a realização do crime, tendo claramente a vítima sido seguida pelos assaltantes para que, assim que ela saísse do veículo, fosse abordada por eles.

Ademais, é preciso considerar o fato de que não houve apenas grave ameaça com simulação de emprego de arma de fogo, que é um dado objetivo. Houve efetivamente ameaças de cunho grave contra a vítima, algo que também tem natureza subjetiva, pois, segundo ela, ficou ouvindo dos assaltantes que se demorasse iria morrer. Por isso fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 5 anos e 4 meses de reclusão.

Na segunda fase de aplicação da pena, para o réu João Carlos está presente a atenuante da menoridade de 21 anos, não há agravantes, então torno a pena ao patamar mínimo de 4 anos.

Quanto ao réu Carlos Muller está presente a agravante da reincidência, eis que ele foi condenado nos autos 0045068 27 2017, da 2ª Vara Criminal da Capital, trânsito em julgado em 20/04/2018 (fl. 75). Concorre a agravante da confissão judicial espontânea e no caso compreendo que ela tem sua relevância. O réu indicou aos policiais a existência da segunda motocicleta e de outros elementos relevantes para o caso dentro de sua casa, o que foi importante para o deslinde do crime porque a polícia não cuidou munir-se previamente de mandado de busca e apreensão. Em razão do exposto, em vez de elevar a pena em 1/3, a teor do artigo 110 do Código Penal, o faço no patamar de 1/5.

Na terceira fase de aplicação da pena há a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas. Em se tratando de apenas uma causa, fixo o aumento em 1/3. Desse modo, a pena privativa de liberdade a ser cumprida pelos réus fica consolidada em 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão para o réu Carlos Muller e 5 anos e 4 meses de reclusão para o réu João Carlos.

Dado o que foi dito na primeira fase de aplicação da pena, entendo por bem fixar o regime inicial fechado para ambos os réus. No caso do réu Carlos Muller, é importante acrescentar que ele é reincidente, por isso teria mesmo que iniciar o cumprimento da pena no regime referido.

A pena de multa deve seguir os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade. Quanto ao valor dela, ele deve ser fixado de acordo com a condição econômico-financeira dos réus. Como no caso em tela não há dados concretos acerca dessa condição dos réus, mantenho o valor da multa no mínimo legal.

Ainda é preciso tratar de outras sanções em desfavor dos réus. O artigo 91, inciso II, do Código Penal dispõe que é efeito da condenação a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé, do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.

Na espécie, pela prova produzida em juízo, os R\$ 6.500,00 apreendidos no imóvel correspondem a proveito do crime. Sendo assim, esse montante deve ser direcionado à

vítima.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar como incurso no artigo 157, §2º, II do Código Penal:

o(a) ré(u) JOÃO CARLOS ALVES MONTEIRO como incurso(as) nos artigos 157, § 2º, inciso II do Código Penal, ao cumprimento de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

CARLOS MULLER DOS SANTOS ROSA, como incurso(as) nos artigos 157, § 2º, inciso II do Código Penal, ao cumprimento de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

Considerando o que foi exposto na primeira fase da dosimetria da pena e quanto ao réu João Carlos também a reincidência específica, mantenho a prisão preventiva dos réus para resguardo da ordem pública. Recomende-se no estabelecimento em que se encontram recolhidos.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome dos réus no rol dos culpados e informe-se à Justiça Eleitoral para aplicação da sanção de suspensão dos direitos políticos.

Requisite-se da autoridade policial que remeta rol dos objetos, veículos e dinheiro apreendidos, pois não consta nos autos o auto de exibição e apreensão, requirite-se também a remessa do comprovante de depósito, no caso do dinheiro, depois abra-se vista às partes e tornem conclusos para deliberação sobre a destinação do dinheiro e bens. Prazo de dez dias para cumprimento.

P.R.I.C.

Barueri, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA